SIEMENS Healthcare

Siemens Healthcare GmbH, HC CX DE HCRC CS SO2, Karlheinz-Kaske-Str. 2,
91052 Erlangen

Krankenhaus Nordwest GmbH
Geschäftsführung
Steinbacher Hohl 2-26

60488 Frankfurt

R	AE	Ber.	Vorg.	Pfl.V.

Stiftung
Hospital zum heiligen Geist

0 1. Sep. 2015

1	10	101	2	3	5	11	12	13
14	15	16	18	19	21			

Name Simone Kraus
Abteilung HC CX DE HCRC CS SO2

Telefon +49 (9131) 84-9373
Telefax +49 (9131) 84-9410
E-Mail Simone.kraus@siemens.com

Datum 21.08.2015

HOSPITAL ZUM HEILIGEN GEIST
Stiftungsverwaltung
★ 0 2. Sep. 2015 ★
Zentrales Beschaffungsmanagement | Techn.Verwaltung

– **Bestätigung der Dienstleistungsvereinbarung Nr. 10049414**
Anlage: MAGNETOM Aera, KS-Nr. MRF1202
Angebot: 1-CZRTVO-5

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bestätigen wir Ihnen den Abschluss der Dienstleistungsvereinbarung und senden Ihnen in der Anlage, die von uns gegengezeichneten Vertragsdokumente zu.

Vertrags-Klasse:	Performance TOP
Vertrags-Nr.:	10049414
Vertragsbeginn:	Übergabedatum
Zahlungsbeginn:	3 Monate nach Ablauf der Gewährleistung
Mindestlaufzeit:	96 Monate
Mtl. Wartungspreis:	€ 5.416,67 zzgl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer

Die Anlage wird in den gegenwärtig existierenden Bewirtschaftungsvertrag für Bildgebende Systeme integriert.

Für die Durchführung der Dienstleistungsvereinbarung gelten die in der Ausschreibung enthaltenen Bedingungen. Unser Wartungsteam wird sich nach Übergabe der Anlage zur Absprache eines Wartungstermins mit Ihnen telefonisch in Verbindung setzen.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und freuen uns auf eine gute partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen

Siemens Healthcare GmbH

i.V. T. Knechtel

i.V. T. Schneider

Leistungsübersicht

Pos.	Bezeichnung	Menge	Preis in € ab Zahlungsbeginn
	Systemumfang		
1	MAGNETOM Aera - Performance TOP	1	5.416,67
2	TIM (204x48/64) Gradienten	1	inklusive
3	Spulen	1	inklusive
4	Injektor	1	inklusive
	Ergänzende Dienstleistungen		
5	Reaktionszeit 4 Stunden	1	inklusive
6	Erweiterte Arbeitszeit bis 18 Uhr	1	inklusive
7	Siemens Remote Service	1	inklusive
8	Siemens Magnet Care	1	inklusive
9	Verfügbarkeit 97%	1	inklusive
10	UM Basic Report MR TOP	1	inklusive
11	Virus Protection PREMIUM	1	inklusive
12	Onsite Training	1	inklusive

Festpreis über 8 Jahre.
Die ersten 3 Monate nach Ablauf der GWL sind wartungskostenfrei.

Wählbare Alternativen (A) und Optionen (O)

	Pos.	Bezeichnung	Menge	Mehrpreis in € ab Zahlungsbeginn
		Ergänzende Dienstleistungen		
☐	13	syngo Evolve ohne MRWP (O)	1	550,00

Die oben aufgeführten Alternativen und Optionen sind nicht Bestandteil des Gesamtdienstleistungspreises. Bei Entscheidung für eine alternative / optionale Position ist dies durch ein Kreuz zu kennzeichnen. Die gewählten alternativen / optionalen Positionen werden damit Vertragsbestandteil und der ausgewiesene Gesamtdienstleistungspreis ändert sich um den Nettopreis der gewählten Positionen.

SIEMENS

Dienstleistungsangebot: 1-CZRTVO-5
Anlage / Produktangebot: MAGNETOM Aera (1-CZ86JO)
Angebotsdatum: 04.03.2015

Vertragsnummer: 10049414

KS-Nummer: MRF1202

Dienstleistungsvereinbarung

Abgeschlossen zwischen:

Krankenhaus Nordwest GmbH
Steinbacher Hohl 2-26
60488 Frankfurt

nachstehend „**Besteller**" genannt

und der:

~~Siemens AG~~
Healthcare Sector
Karlheinz-Kaske-Straße 2
~~91052 Erlangen~~

Siemens Healthcare GmbH
Karlheinz-Kaske-Straße 2
91052 Erlangen

nachstehend „**Siemens**" genannt

Siemens verpflichtet sich, gegen Zahlung des nachstehend genannten monatlichen Dienstleistungspreises zuzüglich der jeweils gültigen Umsatzsteuer die hier vereinbarten Dienstleistungen an den unten aufgeführten **Produkten und Komponenten** zu übernehmen.
Der Umfang der Dienstleistungen ergibt sich aus den beigefügten **Leistungsübersichten.**
Die in Folge aufgeführten **Produkte und Komponenten**, sowie die **Leistungsübersichten** sind Bestandteil dieser Dienstleistungsvereinbarung.

Vertragsbeginn:	Übergabedatum
Zahlungsbeginn:	3 Monate nach Ablauf der Gewährleistung
Mindestvertragslaufzeit:	96 Monate

SIEMENS Healthcare

Siemens AG, RC-DE HC MTE CS 1, Postfach 11 17 33, 60052 Frankfurt am Main

Krankenhaus Nordwest GmbH
Steinbacher Hohl 2-26
60488 Frankfurt

Name Claus Matuschek
Abteilung RC-DE HC MTE CS 1
Niederlassung Frankfurt
Telefon +49 1743186289
Fax +49 6214561070
Mobiltelefon
E-Mail claus.matuschek@siemens.com

Ihr Schreiben
Unser Zeichen 0023817901
Datum 03. März 2015

Dienstleistungsangebot: **1-CZRTVO-5 / Los 3 – Performance Top**
Anlage / Produktangebot: **MAGNETOM Aera (1-CZ86JO)**

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihr Interesse an Produkten und Dienstleistungen aus dem Hause SIEMENS.

Wir freuen uns, Ihnen das auf den folgenden Seiten näher spezifizierte Dienstleistungsangebot zu Los 3 der Ausschreibung unterbreiten zu dürfen.

Mit einer Dienstleistungsvereinbarung bewahren Sie nachhaltig die Betriebssicherheit Ihrer Anlage. Zusätzlich unterstützen wir Sie bei der Erfüllung der gesetzlichen Auflagen, die für Ihre Anlage gelten.

Für weitere Auskünfte und zu Ihrer individuellen fachlichen Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Sie erhalten das Angebot in dreifacher Ausfertigung. Bei Entscheidung für diese Dienstleistungsvereinbarung senden Sie uns bitte zwei Exemplare unterzeichnet zu. Nach Gegenzeichnung erhalten Sie anschließend ein Exemplar für Ihre Unterlagen zurück. Dieses Angebot ist freibleibend. Der Vertrag kommt durch unsere schriftliche Bestätigung Ihrer Bestellung zustande.

Wir hoffen, dass unser Angebot Ihren Vorstellungen entspricht und würden uns freuen, Ihren Auftrag zu erhalten.

Mit freundlichem Gruß

Claus Matuschek

Zusammenfassung

	Preis in € ab Zahlungsbeginn
Gesamtdienstleistungspreis netto pro Monat in €	5.416,67
zzgl. 19% MwSt.	1.029,17
Gesamtdienstleistungspreis brutto pro Monat in €	6.445,84

Festpreis über 8 Jahre.
Die ersten 3 Monate nach Ablauf der GWL sind wartungskostenfrei.

Besteller

Unterschrift
(Tobias Gottschalk)
Geschäftsführer

(Hauer)
Leiter Zentrales Beschaffungsmanagement

KRANKENHAUS NORDWEST GMBH
STEINBACHER HOHL 2-26, 60488 FRANKFURT/M.

Ort, Datum

~~Siemens Aktiengesellschaft~~
Siemens Healthcare GmbH

Unterschrift
i.V. Schl
T. Knechtel
T. Schneider

Erlangen, 21.08.2015
Ort, Datum

Hinweis: Die Einhaltung von Rechtsvorschriften und internen Regeln ist für die Siemens integraler Bestandteil sämtlicher Geschäftsprozesse. Bei Hinweisen auf mögliche Verstöße können Sie sich an unser HelpDesk "Tell us" www.siemens.de/tell-us wenden.

Leistungsbeschreibung Langfassung

Performance TOP

• Geplante Wartung
Die Dienstleistung umfasst außerdem:
- Durchführung der von Siemens als notwendig erachteten vorbeugenden Maßnahmen zur Erhöhung der Betriebssicherheit.
- Prüfen der Betriebswerte und Durchführung der erforderlichen Einstellungen.

• Sicherheitsinspektion
- Feststellung und Beurteilung des Ist-Zustands.
- Verschleißkontrolle von beweglichen Teilen, falls erforderlich.
- Durchführung der von Siemens als notwendig erachteten vorbeugenden Maßnahmen zur Erhöhung der Betriebssicherheit einschließlich des dazu benötigten Materials.
- Prüfen der Betriebswerte und Durchführung der erforderlichen Einstellungen.

• Qualitätssicherung
- Überprüfung der Bildqualität sowie der Mess- / Applikationswerte, gegebenenfalls unter Zuhilfenahme speziell entwickelter Prüfsysteme und Phantome
- Überprüfung der Monitore mit Standardbildtest (SMPTE)

Die regelmäßige Durchführung von Konstanzprüfungen können in einer gesonderten Vertragsoption vereinbart werden.

• Updates
In der Dienstleistung sind enthalten:
- Bereitstellung von Sicherheits-Updates
- Bereitstellung von empfohlenen Updates
- Beseitigung von Programmfehlern in den aktuellen oder früheren Software-Versionen durch Bereitstellung von Software-Korrekturen (Updates und Patches). Programmfehler sind Abweichungen von der im Benutzerhandbuch beschriebenen Funktionalität und Schwachstellen, die zu sicherheitsrelevanten Störungen führen können.
- Umfassende Dokumentation der Leistungen

In Abhängigkeit der gültigen Vorgaben von Siemens werden Software-Updates remote oder vor Ort nach Zustimmung des Bestellers von einem zertifizierten Siemens-Mitarbeiter durchgeführt.
Hinweis: Hard - und Software-Upgrades sind nicht Leistungsbestandteil und können, sofern verfügbar, mit der Vertragsoption syngo Evolve Package beauftragt werden.

• Technischer Support per Telefon
Telefonische Unterstützung und Beratung für technische Fragestellungen sowie Dokumentation der Leistungen. Ausgeschlossen sind Fragestellungen im Bereich Applikationen.

• Instandsetzung
Die Dienstleistung umfasst:
- Diagnose, Beseitigung von Störungen, Behebungen von Schäden.
- Arbeitsaufwand für den Einbau von Ersatzteilen und vertraglich inkludierten Spezialteilen.
- Teilabnahme (gemäß Röntgenverordnung RöV) nach durchgeführter Instandsetzung, falls erforderlich.
- Einsatz von speziellen Prüfmitteln zur Fehlerlokalisation.
- Dokumentation der Leistung.

Die Fehlerdiagnose wird vorzugsweise mittels Siemens Remote Service geleistet.

• Ersatzteile eingeschlossen
Siemens liefert Ersatzteile zum Austausch, die infolge natürlicher Abnutzung nicht mehr voll nutzbar oder unbrauchbar geworden sind, einschließlich der im Anlagenumfang enthaltenen Monitore, Kaltkopf, Adsorber und TALES. Ausgenommen sind Verbrauchs- und Zubehörteile, technische Gase, angebundene IT-Systeme sowie Peripheriegeräte.
Als Ersatzteil liefern wir nach unserem Ermessen fabrikneue Teile oder geprüfte Reparatur- / Austauschteile.

Systemumfang

• TIM (204x48/64) Gradienten

• Spulen inklusive
Fällt eine bei Siemens erworbene Spule aus, liefert Siemens im Austausch eine Ersatzspule. Der Ausfall der Spule ist vor Lieferung des Ersatzes durch einen entsprechenden QA-Test an der Spule seitens Auftraggebers zu bestätigen.

Bei nachträglicher Erweiterung einer bestehenden Dienstleistungsvereinbarung um diese Vertragsoption oder weiterer Spulen ist folgendes zu beachten:
- Bei Ausfall einer Spule, welcher/s bereits vor Beginn der Vertragsoption in Betrieb war, erfolgt die Ersatzlieferung der neuen Spule nur gegen Berechnung des vollen Listenpreises.
- Der monatliche Preis der bestehenden Dienstleistungsvereinbarung erhöht sich ab dem Folgemonat um den im Angebot genannten Dienstleistungspreis für die Vertragserweiterung. Ab diesem Zeitpunkt sind die betreffenden Spulen abgesichert.

Hinweis: Spulen anderer Hersteller sind von dieser Dienstleistung ausgenommen und werden gesondert in Rechnung gestellt.

• Injektor
Serviceleistungen gemäß Dienstleistungsvereinbarung.
- Sicherheitstechnische Kontrolle (STK)
- Alle Software - Updates (upgrades optional) Leistungserbringung (Arbeitszeit und Reisekosten) nur während der Regelarbeitszeit
- Alle Ersatzteile

Ergänzende Dienstleistungen

• Reaktionszeit 4 Stunden
Die Berechnung der Reaktionszeit bezieht sich auf die Regelarbeitszeit. Falls verfügbar kann der Serviceeinsatz auch über Remote Services erfolgen.

• Erweiterte Arbeitszeit bis 18 Uhr
Die erweiterte vertragliche Arbeitszeit bezieht sich nur auf die Behebung ungeplanter Störfälle. Falls verfügbar, wird hier Siemens Remote Services genutzt.
Diese Vereinbarung gilt nicht für Partnerunternehmen, die den Service selbst ausführen.

• Siemens Remote Service
Die Standard-Dienstleistungen von Siemens Remote Services sind:
- Fehleranalyse und Fehlerbehebung
- Event Monitoring
- Bereitstellung von Software-Updates
- Dokumentation der Leistungen

Die Bereitstellung einer Breitband (VPN-) Kommunikationsverbindung ist durch den Vertragspartner während der gesamten Vertragslaufzeit zu gewährleisten. Sie ist Voraussetzung für die Serviceleistungen Virus Protection, Utilization Management und Siemens Guardian Program™.

• Siemens Magnet Care
Proaktives Erkennen von möglichen Kühlungsproblemen und anderen Fehlfunktionen des Magneten basierend auf komplexen Algorithmen und Systemnutzung.

Mit Magnet Care erhöhen Sie die Möglichkeit auf

- Vorhersehbaren Serviceeinsatz
- Geringere Workflowstörungen
- Proaktive Terminierung von Patienten

Bewertung und Beurteilung des Magnetzustandes durch Prüfung und Auswertung der Systemparameter und Leistungsdaten auf Veränderungen und Abweichungen von Soll- und Grenzwerten erfolgt innerhalb der Regelarbeitszeit.

Vorraussetzung dafür ist eine aktive Verbindung zum Siemens Remote Service zur Übertragung der Messwerte, die vom Auftraggeber sicherzustellen ist.

Proaktives Einleiten von Servicemaßnahmen mit hoher Priorität
- umgehende, telefonische Beratung mit Information über den aktuellen Anlagenzustand, Handlungsempfehlung durch einen Systemexperten und Entscheidungshilfe zum weiteren Untersuchungsablauf
- Durchführung präventiver Serviceaktivitäten in planbaren Zeitintervallen, mit aktiver Fehlerbeseitigung sofern per Siemens Remote Services möglich
- Kapazitätsbereitstellung für Serviceeinsätze zur Fehlerbehebung vor Ort und Bereitstellung von Ersatzteilen mit hoher Priorität

• Verfügbarkeit 97%
Die Verfügbarkeit bezieht sich auf die Grundfunktion der Anlage, die zur Aufrechterhaltung der wesentlichen Aufgabe unverzichtbar ist. Periphere Anlagenfunktionen bleiben unberücksichtigt.

Die Verfügbarkeit der Grundfunktion einer Anlage wird auf Grundlage einer Bruttobetriebszeit von 24 Stunden pro Tag an 365 Tagen pro Jahr (d.h. 8760 Stunden pro Jahr) ermittelt. Eine Verfügbarkeit von 97 % gewährleistet eine Ausfallzeit von weniger als 3 % der jährlichen Bruttobetriebszeit.

Als Ausfallzeiten gelten Störungen, die zu einer wesentlichen Beeinträchtigung des Patientenbetriebes führen oder eine medizinisch einwandfreie Aussage / Diagnostik objektiv nachvollziehbar nicht mehr zulassen. Störungen in diesem Sinne sind reproduzierbar. Die Ausfallzeit beginnt mit der Störungsmeldung an Siemens und endet mit der Meldung der erfolgreichen Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft durch Siemens. Nicht als Ausfallzeiten im Sinne dieser Verfügbarkeitsvereinbarung gelten Zeiten für

- vorbeugende Wartung
- den Einbau von Hardware- und Software-Updates
- die Umsetzung von Bestandteilen des syngo EVOLVE Packages
- den Austausch (auch vorbeugend) von defekten Verschleißteilen wie Röntgenstrahlern, Stoßröhren, Seilen, Batterien, Kühlmitteln, Gasen und Flüssigkeiten
- terminlich geplante Entstörung von Teilausfällen und Beeinträchtigungen, die ein eingeschränktes Arbeiten mit der Anlage erlauben
- die Beseitigung von Störungen und Schäden durch unsachgemäße Handhabung und außerordentliche Verschmutzung

Ausfallzeiten werden vom Besteller in das Logbuch der Anlage eingetragen. Sie werden vom Siemens-Servicemitarbeiter durch Unterschrift bestätigt. Der Besteller ermöglicht Siemens jederzeit Einsicht in das Logbuch.

• UM Basic Report MR TOP
Auf Basis der Anlagennutzungsdaten wird eine regelmäßige Generierung von Reports mit statistischen Analysen ermöglicht, die Ihnen Informationen über die Auslastung und Nutzung Ihrer Anlage zur Verfügung stellen. Der Zugriff auf die Reports erfolgt über unser Online Kundenservice-Portal LifeNet. Bitte füllen Sie beigefügten Benutzerantrag auf der nächsten Seite aus.
Die Voraussetzungen für Utilization Management sind die jeweils installierte Softwareversion und der Anschluss an Siemens Remote Service.
Bereits bei der Entwicklung von Utilization Management hat Siemens auf die Themen Daten- und Zugriffsschutz höchste Priorität gelegt. Es werden daher beim Speichern und Weiterleiten der Nutzungsdaten an Siemens keine personenbezogenen Daten, sondern lediglich Anlagennutzungsdaten erfasst.

Die Erstellung des Basic Report erfordert eine Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der Anlagennutzungsdaten durch Siemens. Sie gestatten Siemens oder einem verbundenen Unternehmen von Siemens daher hiermit, auf die Anlagennutzungsdaten zuzugreifen, diese zu sammeln, zu speichern und zu verarbeiten. Zudem stimmen Sie hiermit zu, dass Siemens die Anlagennutzungsdaten in anonymisierter Form anderen Utilization Management Kunden zugänglich machen darf und dass Siemens Anlagennutzungsdaten, die während der Dauer der Vereinbarung erhoben wurden, für eigene Geschäftszwecke (z.B. Weiterentwicklung von Siemens Produkten, Benchmarking, Empfehlungen zur Verbesserung der Systemnutzung, Erstellung nutzungsoptimierter Angebote) dauerhaft speichern und nutzen darf. Für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Anlagennutzungsdaten nach Ablauf dieser Vereinbarung gilt die Zustimmung bis auf Widerruf. Die Einholung etwaig erforderlicher hausinterner Genehmigungen liegt in Ihrer Verantwortung.
Der Basic Report beinhaltet:

- Anzahl Arbeitstage /Stunden
- Anzahl der Patientenuntersuchungen
- Durchschnittliche Vorbereitungszeit pro Patientenuntersuchung (min)
- Durchschnittliche Dauer einer Patientenuntersuchung (min)
- Durchschnittliche Dauer einer Studie (min) mit und ohne Kontrastmittel
- Durchschnittliche Anzahl von Serien pro Studie
- Anzahl von Studien mit und ohne Kontrastmittel.

Für die Bereitstellung des Reports ist es notwendig, dass die Anlagen jederzeit eine Verbindung zum Siemens Remote Server aufbauen können. D.h., jede Modifikation der hauseigenen Kommunikationsinfrastruktur könnte einen Einfluss auf die Qualität des Reports haben. Es könnte zu Verzögerungen bei der Bereitstellung von Anlagennutzungsdaten und zu einem evtl. Datenverlust kommen. Daher übernimmt Siemens für solche Störfälle keine Gewähr.
Das Benutzerkonzept sieht vor, dass in Ihrem Haus ein Administrator benannt wird, der wiederum weitere hausinterne Benutzer beantragen, sowie deren LifeNet Funktionen individuell verwalten kann. Die Verantwortung für alle Benutzer, einschließlich des Administrators auf Kundenseite liegt in ihrem Hause. Bei Wechsel in der Person des Administrators ist dies mit einer Vorlaufzeit von 14 Tagen schriftlich an Siemens mitzuteilen. Es gelten die

Nutzungsbedingungen des LifeNet Portals.

Angaben über den Nutzer des Online Kundenservice-Portals LifeNet

Vertrauliche Handhabung
Zugangsberechtigt sind nur fest angestellte Mitarbeiter in ihrem Hause. Die Informationen und Funktionen des Online Kundenservice-Portal LifeNet sind, sofern nicht anderweitig ausdrücklich vereinbart, beidseitig ausschließlich für den internen Gebrauch bestimmt.

Bitte füllen Sie alle Angaben vollständig aus, um eine zügige Registrierung zu gewährleisten.

1. ..... Neuantrag
2. ..... Änderung
3. ..... Sie sind bereits registriert im Siemens Medical Internet und möchten ihren Benutzernamen beibehalten

.....
Name des Vertragspartners / Organisation

.....
Abteilung

.....
Siemens Kundennummer

.....
Gewünschter oder, falls schon registriert, vorhandener Benutzername: (1 Wort)

.....
Nachname

.....
Vorname

.....
E-Mail-Adresse (für Erhalt der Registrierungsbestätigung)

.....
Ihre Telefonnummer

.....

Beruf/Funktion und klinisches Fachgebiet

- Virus Protection PREMIUM
  Die Dienstleistung Virus Protection PREMIUM umfasst:
  - Bereitstellung einer speziell für das entsprechende Medizinprodukt validierten Systemschutz Software (z.B. eines Virenscanners von TrendMicro; Systemhärtung von McAfee)
  - Werktägliche Validierung und Bereitstellung der entsprechenden Software-Pattern für den Virenscanner nach Freigabe durch unsere Fachabteilungen
  - Im Falle eines Virenbefalls des mit einem Virenscanner geschätzten Systems Rückruf durch unser Customer Care Center innerhalb von 30 Minuten nach Erhalt einer Virenmeldung während der Regelarbeitszeit
  - Systemrücksetzung bei Virenbefall via Remote Service oder on-site

Definitionen
Die in dieser Leistungsübersicht verwendeten Begriffe haben im Rahmen dieser Dienstleistungsvereinbarung die folgende Bedeutung:

Virus
Der Begriff Virus wird in diesem Dokument als ein sich selbst verbreitendes, ausführbares Programm verstanden, dass sich unerlaubt, ohne Wissen und ohne Zustimmung des rechtmäßigen Nutzers auf dem System installiert, reproduziert und somit zu Betriebseinschränkungen bzw. bis zum Systemausfall führen kann.

Virenscanner
Virenscanner sind Programme, die Systeme auf Virenbefall untersuchen (scannen). Die einzelnen Komponenten eines Virenscanners sind die Scan Engine (enthält u.a. den Suchalgorithmus), das User Interface (erzeugt die Bedienoberfläche) sowie das Virenpattern-File (enthält die zum Suchen erforderliche Information über die Viren).

Systemhärtung
Unter Systemhärtung (Solid Core) versteht man die Abschottung des Systems (Embedded Control) vor ausführbaren Programmen. Nur die von Siemens authentifizierten Programme kommen zur Ausführung (White List).

Systemvoraussetzungen
- Permanenter Remote-Zugang zu der Anlage über eine VPN-Breitbandverbindung
- Aktueller Soft- und Hardwarestand:
  Die einwandfreie Funktionsfähigkeit von Virus Protection setzt voraus, dass die betroffene Rechnerhardware sowie die darauf installierte System- und Applikationssoftware durch den Besteller auf dem aktuellen Stand (up-to-date) gehalten werden. Dazu

sind die jeweils verfügbaren und von Siemens freigegebenen Softwareupdates umgehend zu installieren. Im Zuge der ständigen Weiterentwicklung von Hard- und Software kann es nach einer nicht genau vorher bestimmbaren Zeit erforderlich werden, die Software und/oder Hardware auf Kosten des Bestellers aufzurüsten, um die Lauffähigkeit und Performance der Applikation durch den Einbau neuer Virenscanner weiterhin sicherzustellen.
Wird das System nicht auf dem jeweils erforderlichen Soft- und Hardwarestand gehalten, kann es dazu führen, dass der Virenschutz nur eingeschränkt oder vollständig nicht mehr verfügbar ist. Für diesen Zustand übernimmt Siemens keine Verantwortung

Leistungen von Siemens

Bereitstellung eines Virenschutzes

Produktspezifisch von Siemens validierter und konfigurierter Virenschutz. Siemens behält sich vor, produktspezifische Virenschutzsysteme (Virenscanner, Systemhärtung) einzusetzen. Eine vollständige Sicherheit kann der Virenschutz nicht liefern. Das Risiko, dass ein neuer Virus den bestehenden Schutz kennt und umgeht, ist nicht auszuschließen.
Von Siemens validierte Remoteupdates des Virenpattern-Files sowie der Scan Engine werden werktäglich nach Freigabe durch Siemens auf die Anlage transferiert und können vom Besteller während des nächsten Bootvorganges installiert werden.

Systemrücksetzung nach Virenbefall (inkl. Bei PREMIUM; bei SELECT nach Aufwand)

Zugang zur Security Hotline im Customer Care Center (CCC) von Siemens für aktuelle Vireninformationen und technische Hilfestellung während der regulären Öffnungszeiten.
Automatische remote Benachrichtigung des CCC über vom Virenscanner erkannte Viren.
Systemrücksetzung nach Virenbefall (Systemsoftware wird neu installiert), wobei ein möglicher Datenverlust nicht ausgeschlossen ist. Der Besteller hat daher durch geeignete Backup-Maßnahmen sicherzustellen, dass eine Datenrücksicherung jederzeit gewährleistet.
Jeglicher Service zur Virenbeseitigung erstreckt sich ausschließlich auf das oder die in diesem Vertrag spezifizierten Systeme (siehe Anlagenübersicht) und insbesondere nicht auf bei dem Besteller vorhandene Netzwerke/LANs bzw. die damit verbundenen weiteren Geräte und Komponenten.

Pflichten des Bestellers

Voraussetzung für die Erbringung der oben genannten Leistungen von Siemens ist die Mitwirkung des Bestellers im nachfolgend beschriebenen Umfang:

Installation von Updates

Updates der Virenpattern sind vom Besteller zeitgerecht, d.h. spätestens innerhalb von 24 Stunden nach Transfer auf das System zu installieren. Alle sicherheitsrelevanten Updates sind vom Besteller ebenfalls zeitnah, nach Verfügbarkeit auf dem System zu installieren.
Siemens weist darauf hin, dass die Installation von Virenpattern-Files zwingend erforderlich ist, um den Virenscanner aktuell zu halten. Verzögert sich die Installation oder unterbleibt sie komplett, kann der Virenscanner die Viren nicht erkennen.

Bereitstellung eines betriebsbereiten VPN-Breitbandanschlusses

Der Besteller sorgt für permanenten Remote-Zugang zu der Anlage über eine VPN-Breitbandverbindung und hält diesen für die Dauer dieser Dienstleistungsvereinbarung aufrecht. Eine anderweitige Nutzung der Verbindung durch den Besteller darf die Ausführung der Leistungen durch Siemens nicht gefährden. Die Konfiguration des von Siemens gestellten Routers darf nicht geändert werden, denn nur so ist sichergestellt, dass Siemens das System ständig mit Updates versorgen kann. Für den erfolgreichen Remote-Transfer muss die Anlage und die Breitbandverbindung betriebsbereit sein.

Regelmäßige Bootvorgänge

Zur Installation transferierter Updates empfiehlt Siemens, das System täglich herunterzufahren und neu zu starten, da die Installation der Updates nur während des Bootvorgangs durchgeführt wird.
Der Besteller wird während des Bootvorganges automatisch über die Verfügbarkeit eines Update über ein Pop-up Fenster informiert. Der Besteller entscheidet, ob das Update sofort oder später installiert wird.
Der Besteller ist nicht berechtigt, Virenscanner Software zu verändern oder Updates des Virenscanners bzw. Microsoft® Hotfixes ohne ausdrückliche Freigabe von Siemens zu installieren.
Benötigte Microsoft® Hotfixes und Security-Patches werden über Siemens Updates bereitgestellt.

Ansprechpartner des Kunden

Der Besteller benennt zwei verantwortliche Ansprechpartner, die über e-mail und Telefon erreichbar sind und von Siemens über Verfügbarkeit von Updates sowie Virenrisiken informiert werden. Zugleich sind diese Ansprechpartner befähigt, mit Siemens zur Einrichtung der VPN Breitbandverbindung und Sicherstellung deren Verfügbarkeit zusammenzuarbeiten.
Der Besteller informiert Siemens unverzüglich über Ände-

rungen der Ansprechpartner oder deren Kontaktdaten. Der Besteller autorisiert die Ansprechpartner, die Außerbetriebstellung des Systems zu veranlassen, wenn das System von Viren befallen sein sollte.

Ansprechpartner 1:

.....
Name

.....
Telefon

.....
E-Mail

Ansprechpartner 2:

.....
Name

.....
Telefon

.....
E-Mail

Abkündigung der Dienstleistung Virus Protection
Siemens kann die regulären Virenpattern-Files und Scan Engines sowie OEM Infrastruktur Komponenten (z.B. RUH) nur solange liefern, wie sie auch von OEM-Herstellern geliefert und offiziell für das installierte Betriebssystem unterstützt werden. Dies kann u.U. zu einer Verkürzung der Laufzeit für den Support von Siemens Virus Protection führen. In diesem Fall wird Siemens den Besteller schriftlich informieren. Damit endet auch die Dienstleistungserbringung zu Virus Protection.

- Onsite Training
  Siemens liefert einen Tag (6 Stunden) Applikationstraining vor Ort an der Anlage pro Jahr. Im Training wird auf individuelle Fragestellungen eingegangen.

Mögliche Schulungsinhalte:
- Fachspezifische Applikationsschwerpunkte
- Sicherheitstechnische Aspekte
- Änderung von Systemkonfigurationen
- Gestaltung und Optimierung von weiteren Protokollen

Hinweis:
- Leistungsanspruch jeweils nur im Vertragsjahr, Übertragung in Folge-Vertragsjahre nicht möglich
- Rückvergütung nicht in Anspruch genommener Leistungen aus vorherigen Vertragsjahren nicht möglich
- inklusive Reise-/Hotelkosten des Referenten

Alternative und optionale ergänzende Dienstleistungen

- syngo Evolve ohne MRWP
  Während der Vertragsdauer stellt Siemens dem Besteller die für die lizenzierte Software-Konfiguration der medizintechnischen Anlage freigegebenen Software-Updates und -Upgrades (Erweiterung der Funktionssoftware) ohne zusätzliche Berechnung zur Verfügung. Dies umfasst folgende Leistungen

  - Installation und Test der neuen Software
  - Training der erneuerten Funktionen
  - 12 Monate syngo Remote Assist nach erfolgter Upgrade-Installation
  - Dokumentation der Leistungen

  Nicht enthalten sind aber Software-Pakete, die von Siemens als eigenständige Softwareoptionen vertrieben werden und für die beim Besteller keine Lizenz vorliegt.

  Zusätzlich sorgt Siemens bei einer für mindestens sechs Jahre abgeschlossenen Dienstleistungsvereinbarung durch den einmaligen Austausch der Hardware-Komponenten des Zentral-Rechners dafür, dass die Leistungsfähigkeit der Anlage erhalten bleibt. Der Besteller erhält während dieser Zeit einmalig die neueste Hardware, die zu diesem Zeitpunkt in ein Neugerät des jeweiligen Typs werksseitig, serienmäßig eingebaut wird. Die ersetzte Hardware geht in das Eigentum von Siemens über.

  Erforderliche Hardware Hoch- oder Umrüstungen für Softwareversionen nach dem Hardwareaustausch sind nicht enthalten und können gegen eine gesonderte Verrechnung bei Siemens beauftragt werden.

SIEMENS

Dienstleistungsangebot: 1-CZRTVO-5
Anlage / Produktangebot: MAGNETOM Aera (1-CZ86JO)
Angebotsdatum: 04.03.2015

SEPA-Lastschriftmandat

Für den Einzug von SEPA-Lastschriften zu Vertrag _____

Gläubigeridentifikationsnummer der Siemens AG Healthcare:

DE24503000000150275

Mandatsreferenz: 75037503P450000000000000__ __ __ __ __ __ **(wird von Siemens ergänzt)**

Der Kontoinhaber

Kundennummer: _____

Name: _____

Anschrift: _____

ermächtigt die Siemens AG Healthcare bis auf Widerruf alle wiederkehrenden und sonstigen fälligen Zahlungen aus o. g. Vertrag mittels Lastschrift von nachfolgender Kontoverbindung einzuziehen. Diese Mandatsreferenz liegt dem ersten und allen weiteren Verträgen zugrunde, die der Kontoinhaber mit der Siemens AG Healthcare abschließt und die auf diese Vertragsnummer Bezug nehmen. Zugleich weist der Kontoinhaber sein Kreditinstitut an, die von der Siemens AG Healthcare auf sein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Der Kontoinhaber ist damit einverstanden, dass die Siemens AG Healthcare dem Kontoinhaber die aus o. g. Vertrag erfolgenden jeweiligen SEPA-Lastschriften unter der Angabe der jeweiligen Fälligkeitstermine sieben (7) Kalendertage (Ankündigungsfrist) vor der ersten SEPA-BASIS-Lastschrift ankündigt.

Hinweis:

Der Kontoinhaber kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem jeweiligen Belastungsdatum, die Erstattung der belasteten Beträge verlangen. Es gelten dabei die zwischen dem Kontoinhaber und seinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für folgende Kontoverbindung:

Name des Kreditinstitutes _____

BIC _____

IBAN _____

_____ _____

Ort, Datum Stempel und Unterschrift des Kontoinhabers